

1501633-96.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leticia Antunes Tavares

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

FELIPE DA SILVA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 19 de agosto de 2021, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra - 2ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501633-96.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501633-96.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA CUNHA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA ANTUNES TAVARES

Vistos.

FELIPE DA SILVA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343 de 2006, porque no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 14h50min, na Rua Caneleiras, nº 37, Valo Velho, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, guardava e trazia consigo, para fins de venda e entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 23 porções de maconha, com peso líquido de 80,5g, e 31 eppendorf's de cocaína, com peso líquido de 15,9g, e 13 pedras de crack, com peso líquido de 11,6g, drogas estas que causam dependência química e física, além da quantia de R\$85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) e de uma folha de papel com anotações acerca da contabilidade do tráfico, conforme autos de exibição e apreensão de fls. 13/14, fotocópia de fl. 16, laudo de constatação de fls. 22/24

e exame químico-toxicológico de fls. 90/92 (repetido às fls. 94/96).

A denúncia foi recebida em 09/12/2021 (fl. 103/104). O acusado foi citado, apresentando resposta à acusação (fl. 111/116). Em instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, aplicação de atenuantes e a fixação de regime de cumprimento diverso do fechado.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra a denúncia que, no dia e local dos fatos, FELIPE, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes (cocaína, crack e maconha), com o objetivo de entrega a terceiros mediante remuneração.

No dia 19 de agosto de 2021, Guardas Civis Metropolitanos estavam em patrulhamento pela região dos fatos quando avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a viatura, tentaram se dirigir a um escadão próximo. Devido à atitude suspeita, os guardas alcançaram e abordaram os indivíduos Jefferson Macário dos Santos e Felipe da Silva Cunha, ora acusado.

Em revista pessoal, encontraram, com Jefferson Macário dos Santos apenas a quantia de R\$44,00 (quarenta e quatro reais), sendo que este contou aos guardas que era usuário de drogas e iria, no momento da abordagem, comprá-las do réu.

Por sua vez, quando da busca pessoal de FELIPE, este confirmou que iria vender drogas para Jefferson e mostrou onde as havia guardado, apontando para um buraco na parede existente abaixo do escadão, local em que os guardas encontraram um saco plástico com as substâncias entorpecentes e a folha com anotações acima mencionadas. Ademais, constataram que FELIPE trazia consigo a quantia de R\$ 82,00 (oitenta e dois reais).

Em sede policial, foram ouvidos os guardas municipais (fls. 06/07), Jefferson (fls. 08) e FELIPE (fl. 09), o qual optou por permanecer em silêncio.

As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas indicam que elas se destinavam ao comércio ilícito.

E ao término da instrução verifica-se que tais fatos restaram perfeitamente demonstrados, impondo-se a procedência da pretensão punitiva estatal. A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2807/2021 (fl. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13/14), pelo laudo de constatação provisória nº 273941/2021 (fl. 22/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo nº 273.942/2021 (fl. 90/92) e pela prova oral colhida em audiência.

A autoria, de outro lado, é inquestionável.

Francisley Oliveira Miranda, guarda civil, disse que estava em patrulhamento pela região, quando viram duas pessoas, que se mostraram nervosas e começaram a caminhar. Então, abordaram os dois, sendo que com Jefferson nada foi encontrado e ele disse que tinha ido comprar droga com Felipe. Com ele nada de ilícito foi encontrado e ele acabou confessando e indicando o local onde a droga estava. A droga estava numa sacola, onde foram encontrados crack, maconha e cocaína. Com Felipe foi encontrado dinheiro. O local é conhecido ponto de tráfico.

Juliano Walicek Moeller, guarda civil, narrou que estava em patrulhamento e viram dois indivíduos, que saíram depressa em direção ao "escadão", assim que viram a viatura. Alçaram os mesmos. Jefferson e Felipe possuíam quantia em dinheiro, sendo que Jefferson disse que tinha ido comprar drogas com Felipe. Felipe indicou um buraco no "escadão" onde estava a droga e confessou a traficância. Na sacola tinha maconha, crack ou cocaína. Felipe possuía a quantia de 82 reais em dinheiro. Não checaram os antecedentes do réu e de Jefferson, mas os apresentaram à delegacia.

Interrogado, o acusado narrou que estava na adega bebendo e tinha cem reais no bolso. Comeu e pagou o que consumiu. No momento em que estava indo embora, o rapaz que estava abordado "adiantou um passe" e o depoente foi levado também. Os policiais chegaram com uma sacola dizendo que a droga era dele, pois o outro rapaz teria falado. Nem os policiais, nem Jefferson teriam algo contra o depoente. Na época era barbeiro. Onde foi abordado era seu caminho pra sua casa. O salão

funcionava das 7h às 14h. No dia tinha saído do salão e passou na adega. O salão era locado. Trabalhava sozinho. O negócio era seu. O contrato de locação não estava no seu nome. Estava em nome do dono. Esclareceu que trabalhava no local pra outra pessoa. Fez contrato de boca com o dono do imóvel. Pagava R\$ 300,00 de aluguel. Demorou uns 40 minutos até os policiais chegarem com a sacola. Na delegacia negou a prática dos fatos. No dia dos fatos atendeu 4 pessoas. Não sabe o nome delas. Cobra 25 reais por corte.

Esta é a prova produzida.

Vale mencionar que os testemunhos dos guardas civis municipais são coerentes com aqueles prestados na fase inquisitória e descrevem os fatos com clareza, razão pela qual suas palavras se revestem de total credibilidade.

Aliás, "a jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

No mais, a negativa do acusado, para além de contraditória, restou isolada no contexto probatório. O acusado disse que no dia dos fatos tinha saído de sua barbearia e que havia atendido quatro clientes, mas não soube indicar ao menos o nome de um destes. Ainda, disse que trabalhava sozinho, mas que o negócio não era seu.

Nem mesmo arrolou testemunhas que pudessem confirmar suas alegações.

As contradições encontradas esvaziam o alibi do acusado. No mais, sua versão não restou comprovada, como lhe competia nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil.

A prova dos autos é uníssona no sentido de que o acusado vendia as drogas encontradas pelos guardas civis, as quais estavam na sacola indicada pelo próprio acusado, que, inclusive, iria vendê-las à testemunha Jefferson.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do crime delineado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a condenação do acusado é de rigor, já que há prova de que traficava a quantidade e variedade de drogas indicadas na denúncia, para fins de venda a terceiros, restando afastada a tese da desclassificação, com base nestes fundamentos.

Passo a aplicar a pena.

Na primeira etapa dosimétrica, as circunstâncias delineadas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06 não se revelam desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, observo que não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Neste tocante, apesar da menoridade relativa do acusado, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do C. STJ.

Na etapa derradeira, excepcionalmente, tendo em vista que o réu é primário, possui bons antecedentes e, ainda, tratando-se de evento único, não havendo indícios de que o réu se dedique a atividade criminosa, de rigor a incidência da causa especial de diminuição de pena elencada no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto). Observo que há incidência do privilégio

independentemente da quantidade de drogas, quando não provadas as circunstâncias excepcionais previstas no citado parágrafo. Nesse sentido: STF, RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. em maio de 2017. Porém, a variedade das drogas encontradas indica que o redutor deve incidir no mínimo legal. Assim, na ausência da causas de aumento de pena, fixo esta em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista a condição econômico-financeira do réu, o valor de cada dia-multa é fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, com base no artigo 33, parágrafo 2º, "b", do Código Penal.

Descabida a substituição da pena privativa de liberdade, ante o teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu FELIPE DA SILVA CUNHA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente

na data dos fatos, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo solto e que compareceu a todos os atos processuais.

Nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento definitivo dos objetos constantes do auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, em favor da União.

Ainda, nos termos do artigo 72 da Lei n. 11.343/06, determino a destruição das amostras guardadas para contraprova.

Custas ex lege.

Remetam-se, ainda, os documentos necessários à Vara de Execução Criminal, inclusive para fins de execução provisória da pena, expedindo-se, com urgência, a Guia de Execução Provisória.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se a Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao I.I.R.G.D., noticiando desta condenação.

Expeça-se certidão de honorários, em 100% do valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Itapecerica da Serra, 06 de outubro de 2022.